臺南市議會第 4 屆第 5 次定期會會議紀錄

第 25 次會

時　　間：中華民國 114 年 07 月 02 日 (三) 10 時 21 分

地　　點：永華議事廳

出席議員： (依席次排序)

林副議長志展、陳昆和、李文俊、周嘉韋、盧崑福、郭信良、吳通龍、黃肇輝、蔡秋蘭
許至椿、王宣貿、蔡麗青、周麗津、蔡宗豪、邱昭勝、沈家鳳、陳秋宏、陳皇宇、郭清華
沈震東、余杞青、林美燕、林燕祝、李鎮國、楊中成、李啓維、李宗霖、曾之婕、陳怡珍
李宗翰、施余興望 Tjakumay Tagaw、謝舒凡、朱正軒、李中岑、Ingay Tali 穎艾達利
陳秋萍、黃麗招、趙昆原、李偉智、林依婷、鄭佳欣、蔡蘇秋金、吳禹寰、王家貞、陳碧玉
杜素吟、周奕齊、林冠維、郭鴻儀、尤榮智、蔡育輝、蔡淑惠、曾培雅、方一峰

列席議員：(依席次排序)

請假議員：(依席次排序)

蔡筱薇

列席人員：

臺南市政府：

市長　黃偉哲
秘書長　方進呈
秘書處處長　黃國照
主計處處長　李錫東
財政稅務局局長　李建賢
經濟發展局局長　張婷媛
工務局局長　陳世仁
都市發展局局長　林榮川
警察局局長　林國清
消防局局長　李明峯
原住民族事務委員會主任委員　白惠蘭
客家事務委員會主任委員　陳新裕
水利局局長　邱忠川
文化局局長　黃雅玲
研究發展考核委員會主任委員(代理)　陳仲杰
民政局局長　姜淋煌
環境保護局局長　許仁澤
衛生局局長 李翠鳳
地政局局長　陳淑美
人事處處長 游梅子
政風處處長 張堯星
勞工局局長 王鑫基
教育局局長 鄭新輝
觀光旅遊局局長　林國華
法制處處長　楊璿圓
社會局局長　郭乃文
新聞及國際關係處處長　蘇恩恩
交通局局長　王銘德
農業局局長　李芳林
體育局局長　陳良乾

有關機關(構)：

本會：

秘書長 顏昇祺
議事組主任 謝昇毅

法規研究室主任 傅然煇

主　　席：邱議長莉莉

記　　錄：沈怡華

紀錄內容：

詳如次頁。

散會時間：中華民國 114 年 07 月 02 日 (三) 11 時 43 分

壹、出席議員已達法定人數(31 位)，宣布開會。

主席：

臺南市政府黃偉哲市長、方進呈秘書長、各局處首長及新聞媒體好朋友、本會各位議員先進、以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家好！今天是 7 月 2 日（星期三），也是本次定期會第 25 次會。

今日議程為：

一、報告事項：法規報告案、各委會會勘紀錄報告等事項

二、討論事項：審議各項提案、三讀議案第二、三讀會

三、臨時動議

向大會介紹，研究發展考核委員會自 6 月 27 日起由陳仲杰副主委代理主任委員。

貳、各委員會召集人報告審查意見

一、請民政教育委員會召集人周麗津議員報告。

二、請財經委員會召集人蔡育輝議員報告。

三、請環保衛生委員會召集人李鎮國議員報告。

四、請建設委員會召集人黃麗招議員報告。

五、請保安委員會召集人林燕祝議員報告。

六、請工務委員會召集人陳秋萍議員報告。

七、請法規委員會召集人 Ingay Tali 穎艾達利議員報告。

參、報告事項

一、法規報告案(計 15 案：法規備查 3、法規查照 1-14)

(一)由民政教育委員會審查：法規查照 1、2、3、10 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(二)由財經委員會審查：法規查照 4 號案

審查意見為同意備查，大會決議：照審查意見同意備查。

(三)由環保衛生委員會審查：法規查照 5、6、7、12、13、14 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(四)由保安委員會審查：法規查照 11 號案

審查意見為同意備查，大會決議：照審查意見同意備查。

(五)由工務委員會審查：法規備查 3 號案、法規查照 8、9 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

二、一般報告案(計 6 案)

(一) 民政教育委員會(計 3 案：民政教育備查 1-3 號案)

民政教育備查 1-3 號案，為 113 年度社區大學評鑑結果、本會辦理政策及業務宣導之執行情形，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

（二）財經委員會(計 2 案：財經備查 1、2 號案)

財經備查 1、2 號案，為臺南市政府辦理政策及業務宣導之執行情形，由各相關委員會審查，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

（三）建設委員會(計 1 案：建設備查 1 號案)

建設備查 1 號案，為「臺南市台日文化友好交流基金會」114 年度營運及資金運用計畫，審查意見為同意備查，大會決議：照審查意見同意備查。

三、各委員會會勘/公聽會報告(113 年 12 月 1 日至 114 年 6 月 30 日)(計 1 件：建設 1 件)

大會決議：同意備查。

肆、討論事項

一、 墊付款案(計 20 案)

(一)民政教育委員會(計 2 案：民政教育市提 5、6)

民政教育市提 5、6 號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(二)財經委員會(計 4 案：財經市提 5、8-10)

財經市提 5、8-10 號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(三)環保衛生委員會(計 5 案：環保衛生市提 9-13)

環保衛生市提 9-13 號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(四)建設委員會(計 6 案：建設市提 7-12)

建設市提 7-12 號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(五)工務委員會(計 3 案：工務市提 6-8)

工務市提 6-8 號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

二、 一般提案(計 5 案)

(一)民政教育委員會(計 1 案：民政教育市提 4)

民政教育市提 4 號案，為台南市體育發展基金會 113 年度決算案，聯席審查意見為照案通過，大會決議：照聯席審查意見通過。

(二)財經委員會(計 2 案：財經市提 6、7)

財經市提 6、7 號案，均為財產處分案，審查意見均為照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

(三)建設委員會(計 2 案：建設市提 5、6)

建設市提 5、6 號案，分別為台南市文化基金會及臺南市孔廟文化基金會 113 年度決算案，聯席審查意見均為照案通過，大會決議：均照聯席審查意見通

過。

三、議員提案(計 607 案)

(一)民政教育委員會(計 134 案：民政教育議提 1-134)

民政教育議提 1-134 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研辦及請議會研辦，大會決議：均照審查意見通過。

(二)財經委員會(計 130 案：財經議提 1-130)

財經議提 1-130 號案，審查意見均為照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

(三)環保衛生委員會(計 75 案：環保衛生議提 1-75)

環保衛生議提 1-75 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研議，大會決議：均照審查意見通過。

(四)建設委員會(計 43 案：建設議提 1-43)

建設議提 1-43 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研辦，大會決議：均照審查意見通過。

(五)保安委員會(計 90 案：保安議提 1-90)

1、保安議提 1-11、13-90 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

2、保安議提 12 號案，審查意見為請警察局編列規劃經費送市府研辦，大會決議：照審查意見通過。

(六)工務委員會(計 135 案：工務議提 161-295)

工務議提 161-295 號案，其中 239 與 285 號案併案討論，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

伍、三讀議案第二、三讀會(計 5 案：法規市提 2-6)

一、 法規市提 2　提案單位：臺南市政府(經濟發展局)

案由：修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、修正通過，詳審查結果對照表。

2、第 1~19、21~22 條，照修正條文通過，現行條文第 11、15 條刪除。

3、第 20 條，法規委員會修正條文如下：

第二十條　投資人有下列情形之一，經主管機關通知限期改善，屆期未完成改善者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部：

一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。

二、違反第四條第三項或第六條第五項規定。

三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。

四、其他違反法令或本自治條例之行為，且情節重大。

核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行政執行。

(二)法規委員會審查時要求市府於大會審議前提供有關第12~13條投資人僱用本市員工之認定及補助標準等相關資料，已放置各位議員席位，請參閱。

(三)二讀會決議：照審查意見通過。

(四)三讀會決議：照第二讀會決議通過。

二、 法規市提3　提案單位：臺南市政府(法制處)

案由：臺南市政府擬具「臺南市法規標準自治條例」第十一條修正草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：照案通過，詳審查結果對照表。

(二)二讀會決議：照審查意見通過。

(三)三讀會決議：照二讀會決議通過。

三、 法規市提4　提案單位：臺南市政府(民政局)

案由：修正「臺南市公民投票自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、修正通過，除第8條依照法規委員會修正通過，其餘條文照案通過，詳審查結果對照表。

2、法規委員會修正條文如下：

第八條　　主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於三十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者，應予駁回:

一、提案非第三條規定之公民投票適用事項。

二、提案不合前二條規定。

三、提案人未簽名或蓋章，或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，經刪除後致提案人數不足。

四、提案人有第十二條第四項規定之情事，經刪除後致提案人數不足。

五、提案有公投法第三十二條規定之情事。

六、提案內容相互矛盾、顯有錯誤或不能瞭解其提案真意者。

公民投票案經審核無前項各款情事者，主管機關應函請戶政機關於十五日內完成查對提案人。

(二)二讀會決議：

1、修正通過。

2、法規委員會修正條文第八條第一項，「……應敘明理由，通知提案『人』之領銜人於三十日內補正……」，「人」字為贅字，予以刪除，其餘照審查意見通過，詳大會決議對照表。

(四)三讀會決議：照二讀會決議通過。

四、 法規市提5　提案單位：臺南市政府(農業局)

案由：擬具「臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案，

敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：照案通過，詳審查結果對照表。

(二)二讀會決議：照審查意見通過。

(三)三讀會決議：照二讀會決議通過。

五、 法規市提6　提案單位：臺南市政府(農業局)

案由：擬具「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第三條、第五條、第六條修正草案，敬請審議

(一)法規委員會審查意見：照案通過，詳審查結果對照表。

(二)二讀會決議：照審查意見通過。

(三)三讀會決議：照二讀會決議通過。

陸、其他事項報告(計1案)

6月27日財經委員會議案審查會議主席裁示事項：請主計處在大會前提供114年度預算各項目控管金額。

相關資料主計處已提送本會，也已發放各議員席位，請參閱。

柒、臨時動議(計2案：臨時動議1-2)

一、臨時動議1　動議人：余柷青

附議人：邱議長莉莉、許至椿、吳通龍、李鎮國、朱正軒、沈震東、施余興望 Tjakumay Tagaw、蔡育輝、李偉智、李宗翰、Ingay Tali 穎艾達利、林依婷、李啓維、蔡淑惠、陳皇宇

案由：面臨教育人力不足之狀況，臺南市政府應保障代理教師合理待遇，參酌教育部114年6月27日正式公告「臺教授國部字第1145502437A號」，修正之《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，建請市府積極研擬建立代理教師之年資提敘制度，用以完善臺南市師資人力網絡，避免因制定辦法不彰導致人才外流至其他縣市，也避免徒增未來教育人才招聘之困難。

(一)增列附議人：蔡宗豪議員、鄭佳欣議員。

(二)大會決議：照案通過。

二、臨時動議2　動議人：蔡育輝

附議人：邱議長莉莉、吳通龍、蔡淑惠、陳皇宇

案由：建請臺南市政府儘速檢討修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」，對公告列入易淹水地區之農牧用地應禁止新設置畜牧設施之申請及刪除第五條第一項第五款但書一併納入規範，以免影響周邊居民、農作物及禽畜安全。

大會決議：送市府研議辦理。

捌、變更議程

一、本會期各項議案於今日均已審議完畢，主席提議將明(7月3日)日之議程變更為蒐

集議案資料。

二、經多數議員附議，**大會決議：議程變更通過。**（詳變更後議事日程表）

玖、散會

臺南市議會第 4 屆第 5 次定期會會議紀錄

「因應少子化臺南市取消自由學區政策及保障學生受教權之檢討」專案報告

時　　間：中華民國 114 年 04 月 28 日 (一) 09 時 32 分

地　　點：永華議事廳

出席議員： (依席次排序)

陳昆和、李文俊、盧崑福、吳通龍、黃肇輝、蔡秋蘭、許至椿、蔡麗青、周麗津、蔡宗豪
邱昭勝、沈家鳳、陳秋宏、陳皇宇、郭清華、沈震東、林美燕、林燕祝、李鎮國、楊中成
李啓維、李宗霖、陳怡珍、謝舒凡、朱正軒、李中岑、Ingay Tali 穎艾達利、陳秋萍
黃麗招、蔡筱薇、林依婷、鄭佳欣、蔡蘇秋金、吳禹寰、王家貞、陳碧玉、杜素吟、周奕齊
林冠維、郭鴻儀、尤榮智、蔡育輝、蔡淑惠、方一峰

列席議員： (依席次排序)

請假議員： (依席次排序)

余杞青

列席人員：

臺南市政府：

教育局
局長鄭新輝
課程發展科科長王靖雯
永續校園科科長簡文達

有關機關(構)：

本會：

專門委員涂秀惠

主　　席：施余興望 Tjakumay Tagaw

記　　錄：林亮州

紀錄內容：

一、 全面取消自由入學後，針對偏鄉小校未來存廢及併校方案，請教育局提供協助、輔導
二、 臺南市政府應依照國民教育法及學校特性，滾動調整基本學區或共同學區。
三、 市府取消跨區就讀的自由入學制度影響甚鉅，一般民眾未能及時取得相關資訊及因應，請教育局提供服務窗口，並滾動式檢討修正，以應實際需求。
四、 政策之重大變革應遵循程序正義及法的安定性，請教育局確實於事前召開公聽會，廣納民意，兼顧家長教育選擇權、學生受教權及學校特色發展。
五、 應儘速推動併廢校自治條例及可行性評估。
六、 今日專案報告，本會議員建議事項，請教育局詳加研議並自行管考回覆，作為日後改

進的依據。

散會時間：中華民國 114 年 04 月 28 日 (一) 12 時 49 分